

대한민국과 동남아시아국가연합 회원국 정부 간의 포괄적
경제협력에 관한 기본협정하의 상품무역에 관한 협정에 따른
농산물 관세율할당물량 협정관세 추천 및 수입관리요령

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 요령은 대한민국과 동남아시아국가연합 회원국 정부 간의 포괄적 경제협력에 관한 기본협정하의 상품무역에 관한 협정에 의하여 일정 수량에 대하여 더 낮은 세율(동일한 물품에 대하여 수량기준에 따라 2 이상의 세율을 정한 경우 그 중 낮은 세율을 말한다)이 적용되도록 양허된 농산물 관세율 할당물량에 대한 수입자 결정, 수입자별 물량배정 및 협정관세추천 등 수입 관리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "한·아세안회원국 상품무역협정"이란 대한민국과 동남아시아국가연합 회원국 정부간의 포괄적 경제협력에 관한 기본협정하의 상품무역에 관한 협정을 말한다.
2. "관세율할당물량"이란 한·아세안회원국 상품무역협정에 따라 일정한 수량에 한해 더 낮은 세율이 적용되도록 양허된 품목별 연간 협정관세 적용물량을 말한다.
3. "협정관세"란 한·아세안회원국 상품무역협정에 따라 동남아시아국가연합 회원국(이하 "아세안 회원국"이라 한다)을 원산지로 하는 수입물품중 일정 수량에 대해 더 낮은 세율이 적용되는 세율을 말한다.
4. "수입권공매"란 관세할당물량의 수입권을 무역업자 등에 공매하여 낙찰된 자에게 배정하는 방식을 말한다.
5. "공매납입금"이란 당해 농산물의 관세할당물량의 수입자로 결정된 자가 납입하기로 한 금액을 말한다.
6. "실수요자배정"이란 자격제한 없이 추천신청순서에 따라 관세할당물량을 배정하거나, 일정 요건을 구비한 실수요자에게 배정하는 방식을 말한다.

제2장 관세율할당물량 배정 및 협정관세추천

제3조(추천대상품목, 배정방식 및 추천대행기관) 관세율할당물량 협정관세추천 대상품목, 물량 및 세율, 협정관세적용물량 배정방식, 협정관세 추천대행기관 (이하 "추천대행기관"이라 한다)은 별표 1과 같다. 단, 식물방역법 등 관련법령에 의하여 아세안 회원국으로부터의 수입이 금지되는 경우에는 관련법령에 의거 수입이 허용된 이후에 적용된다.

제4조(삭제 '12. 12. 31.)

제5조(관세율할당물량의 배정) 추천대행기관은 제3조의 별표 1에서 정한 배정 방식으로 관세율할당물량을 배정한다.

제6조(관세율할당물량의 추천한도) ① 관세율할당물량의 추천한도는 별표 1의 협정관세 적용물량 범위 내로 한다.

② 추천대행기관장은 필요 시 1회 추천한도물량을 정하여 운영할 수 있다.

③ 농림축산식품부장관은 수급안정 등을 위하여 필요한 경우 차기년도 수입 통관을 조건으로 추천대행기관장으로 하여금 관세율할당물량을 미리 추천하게 할 수 있다.

제7조(관세율할당물량의 추천신청) 제5조에 의거 관세율할당물량을 배정받은 자는 다음 각호의 서류를 추천대행기관장에게 제출하여야 한다.

1. 별지 제1호서식에 의한 한·아세안회원국 상품무역협정 관세율할당물량 협정관세적용 추천신청서 1부
2. 기타 추천대행기관장이 공고한 서류

제8조(관세율할당물량적용추천서의 발급) 추천대행기관장은 관세율할당물량의 추천신청이 추천기준에 적합한 경우 2일 이내로 별지 제2호서식에 의한 「한·아세안회원국 상품무역협정 관세율할당물량 협정관세적용 추천서」(이하 "추천서"라 한다)를 발급한다. 이 경우 추천대행기관장은 추천서의 내용을 관세청장에게 통보하여야 한다.

제9조(추천서의 유효기간 및 추천물품의 신고기한) ① 추천서의 유효기간은 발급일로부터 90일 이내에서 추천대행기관장이 정한다. 다만, 추천서의 유효기간은 당해 연도 12월 31일을 초과하지 못한다.

② 추천서의 유효기간을 연장하고자 하는 자는 별지 제3호서식의 「한·아세안회원국 상품무역협정 관세율할당물량 협정관세적용추천 유효기간 연장신청서」를 유효기간이 만료되기 전에 추천대행기관장에게 제출하여야 한다. 이 경우 당초에 발급받은 추천서를 첨부하여야 한다.

③ 추천대행기관장은 제2항의 신청이 통관절차 지연 등 필요한 경우 당초 유효기간보다 30일 이내에서 연장하여 추천서를 재발급 할 수 있다.

④ 추천대행기관장은 제6조제3항의 규정에 따라 차년도 통관물량을 미리 추천하거나 그밖에 필요한 경우 제1항의 규정에도 불구하고 유효기간을 달리 정할 수 있다. 다만, 이러한 경우 농림축산식품부장관의 사전승인을 받아야 한다.

⑤ 추천물품의 수입신고기한은 제6조제3항의 규정에 따라 차년도 물량을 미리 추천한 경우를 제외하고 당해 연도 12월 31일을 초과하지 못한다

제10조(추천물량의 분할) ① 추천대행기관장은 추천서를 발급받은 자의 신청이 있을 경우에는 당초에 정한 추천물량을 분할하여 추천서를 재발급할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 추천물량을 분할 받고자 하는 자는 별지 제4호서식에 따라 「한·아세안회원국 상품무역협정 관세율할당물량 협정관세적용 추천물량 분할신청서」를 추천대행기관장에게 제출하여야 한다. 이 경우 당초에 발급받은 추천서를 첨부하여야 한다.

③ 추천대행기관장은 제2항의 분할신청이 타당하다고 판단되는 경우 추천물량을 분할하여 재발급한다.

제11조(추천서의 반납 등) ① 관세율할당물량의 추천을 받은 자가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 추천서를 지체 없이 추천대행기관장에게 반납하여야 한다.

1. 추천물량의 수입을 포기하는 경우
2. 추천서 유효기한이 만료된 경우
3. 기타 추천물량의 수입이 불가능하게 된 경우

② 관세율할당물량의 추천을 받은 자가 추천물량중 일부만 수입하고 나머지 물량의 수입을 포기할 경우에는 그 사실을 추천대행기관장에게 즉시 통보하여야 한다.

제3장 수입권 공매

제12조(수입권공매 주관기관 및 관세할당물량의 배정) ① 별표 1에 의거 수입권 공매방식으로 배정하는 물품은 한국농수산물유통공사가 공매를 주관한다

② 한국농수산물유통공사사장(이하"유통공사사장"이라 한다)은 수입권공매를 매 분기별로 1회 이상 실시하고, 공매한 물량의 전부 또는 일부가 낙찰되지 아니한 경우에는 그 물량에 대하여 재공매를 실시한다.

제13조(수입권공매의 방식 및 절차) ① 수입권공매는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」에 따라 경쟁입찰방식으로 한다.

② 유통공사사장은 수입권공매 시행 시 공매대상물품, 공매한도물량, 입찰참가자격, 입찰방법, 공매조건, 낙찰방법, 입찰보증금, 수입이행보증금 및 공매납입금의 납부, 이행각서의 징구 등 구체적인 운영방안을 공고하여야 한다.

제14조(낙찰자의 수입의무) ① 수입권공매를 통하여 수입권을 낙찰 받은 자는 그 수입권을 타인에게 전매하지 못하며 낙찰 받은 물량을 입찰 당시 정하여진 기간 내에 수입하여야 한다.

② 수입권을 낙찰 받은 자가 제1항의 기간 내에 수입추천물량을 전량 수입하지 않을 경우에는 제13조제2항의 규정에 의한 수입이행보증금은 자유무역협정이행지원기금에 귀속된다. 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 낙찰 받은 자의 귀책사유 없이 수입이행을 하지 못한 경우
2. 수입 미이행물량이 운송 중 감모 등으로 볼 수 있을 정도로 소량인 경우

③ (삭제, '14.5.)

제15조(추천잔량의 재공매) 유통공사사장은 제11조에 의거하여 발생한 관세율 할당물량의 추천잔량 및 제14조제2항의 미수입물량에 대하여 해당연도 내에 수입권공매방식으로 이를 배정하여야 한다.

제16조(담합행위 등에 대한 제재) 수입권공매 입찰참가자(낙찰 받지 못한 담합가담자도 포함한다)가 관련서류를 허위로 기재하거나 담합행위를 한 것으로 인정되는 경우에는 낙찰의 전부 또는 일부를 무효로 하고, 입찰보증금은 자유무역협정이행지원기금에 귀속되며, 낙찰일로부터 6개월 이상 2년 이하의 범위

에서 이 요령에 의한 수입권공매 참가를 제한할 수 있다.

제4장 실수요자배정

제17조(배정요령의 공고) 추천대행기관장은 별표 1에 따라 실수요자배정방식으로 수입하는 품목의 배정대상자, 배정신청기간, 배정기준, 신청서류 등 구체적인 배정요령에 대하여 별도로 공고하여야 한다.

제18조(배정기준) ① 별표1에 따라 실수요자배정방식으로 수입하는 물품의 관세율할당물량 배정은 추천신청 선착순으로 함을 원칙으로 한다.

② 추천대행기관장은 제1항의 규정에도 불구하고 국내시장 질서유지를 위해 필요하다고 인정할 경우 과거 수입실적이나 시설규모, 생산계획 등을 고려하여 일정한 자격요건을 갖춘 자에 한하여 배정할 수 있다.

③ 제19조 규정에 따라 관세율할당물량 배정신청을 접수한 추천대행기관장은 신청결과에 의거 작성된 대상자별 "협정관세 적용물량 배정계획"에 따라 추천하여야 한다.

제19조(관세율할당물량 배정) ① 추천대행기관장은 제18조제2항에 따라 일정한 자격요건을 갖춘 자에 한하여 배정하는 품목에 대하여는 추천대상자별로 충분한 기간을 정하여 연간 또는 기간별 "협정관세 적용물량 배정신청"을 받아야 한다.

② 제1항에 따라 신청을 접수한 추천대행기관장은 신청마감일로부터 15일 이내에 신청자별 "협정관세 적용물량 배정계획"(이하"배정계획"이라 한다)을 수립하여 농림축산식품부장관에게 보고하여야 한다.

③ 제1항에 따라 협정관세 적용물량 배정신청을 한 자가 신청물량의 전부 또는 일부의 수입을 포기하거나 수입이 불가능하게 된 경우 지체 없이 이를 신청기관에 통보하여야 한다.

④ 추천대행기관장은 배정신청자의 추천신청, 수입실적 등에 따라 기 수립된 "배정계획"을 조정할 수 있다. 다만, 이러한 경우 조정내역을 즉시 농림축산식품부장관에게 보고하여야 한다.

제5장 보 칙

제20조(이행상황의 조사 및 보고) ① 농림축산식품부장관은 추천대행기관장, 입찰참가자 또는 관세율할당물량의 추천을 받은 자 등에 대하여 이 요령 이행여부를 조사할 수 있으며, 이에 필요한 자료제출을 요구할 수 있다.

② 농림축산식품부장관은 필요한 경우에는 추천대행기관장으로 하여금 관세율할당 물량 추천실적, 통관실적 및 공매내역 등 필요한 사항을 보고하게 할 수 있다.

제21조(다른 법령 및 규정의 적용) 이 요령에 규정하지 아니한 사항은 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」, 「식물방역법」 등 관계법령과 「농축산물 시장접근물량 양허관세 추천 및 수입관리요령」(농림축산식품부고시)에서 정하는 바에 따른다.

제22조(세부요령의 공고) 추천대행기관장은 관세율할당물량 협정관세 추천을 위하여 필요한 사항에 대하여 세부요령을 제정·공고하여 시행할 수 있다. 이 경우 사전에 농림축산식품부장관의 승인을 받아야 하며 공고를 변경할 경우에도 또한 같다.

제23조(이용률과 잔여이용가능물량의 공표) 추천대행기관은 소관품목의 관세율할당물량의 이용률과 잔여 이용가능물량을 해당 기관의 인터넷 홈페이지에 최소한 매월 주기적으로 게시하는 방법으로 공표하도록 한다.

제24조(재검토기한) 농림축산식품부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

【별표1】 한·아세안회원국 상품무역협정 관세율할당물량 협정관세추천 대상품목, 물량 및 세율, 협정관세적용물량 배정방식, 협정관세 추천대행기관(제3조 관련)

품목 구분	HS번호	품명	연간 협정관세 적용물량	협정관세 적용세율	협정관세적용 물량배정방식	협 정 관 세 추천대행기관
강낭콩	0713-33-1000	강낭콩(종자용)	5톤	0%	실수요자배정 수입권공매	국립종자원 한국농수산물유통공사
	0713-33-9000	강낭콩(기타)	1,995톤			
매니옥	0714-10-1000	매니옥(신선)	25,000톤	20%	실수요자배정	한국주류산업협회
	0714-10-2010	매니옥칩(건조)				
	0714-10-2090	매니옥(칩·펠리트 이외/건조)				
	0714-10-3000	매니옥(냉장)				
	0714-10-4000	매니옥(냉동)				
매니옥 전 분	1108-14-1000	매니옥(카사바)전분 (식품용)	9,600톤	9%	실수요자배정	한국제지공업연합회 한국농수산물유통공사 한국사료협회
	1108-14-9000	매니옥(카사바)전분 (기타)				

(별지 제1호서식)

접수번호 :						처 리 기 간	
						2 일	
한 · 아세안회원국 상품무역협정 관세율할당물량 협정관세적용 추천신청서							
구 분	신 청 인 (납세의무자)				수 입 자		
상 호							
주 소							
대표성명							
사업자등록 번 호							
전화번호	(휴대전화 :)				(휴대전화 :)		
팩스번호							
○ 신청내용							
세번부호 (HS)	품 명	수 량	금 액	수입국	수입예정 일 자	용 도	
○○○법률 시행령 제 조 및 농림축산식품부 고시 제 호에 의거 한 · 아세안회원국 상품무역협정에 따른 관세율할당물량 협정관세적용 추천을 받고자 신청하오니 추천하여 주시기 바랍니다. 20 . . . 신 청 인 (인) 추천대행기관장 귀하							

(별지 제2호서식)

추천번호 :						
한·아세안회원국 상품무역협정 관세율할당물량 협정관세적용 추천서						
구 분	신 청 인 (납세의무자)			수 입 자		
상 호						
주 소						
대표성명						
사업자등록 변 호						
전화번호	(휴대전화 :)			(휴대전화 :)		
팩스번호						
○ 추천내용						
세번부호 (HS)	품 명	수 량	금 액	수입국	수입예정 일 자	용 도
○ 유효기간 만료일 : 20 . . 까지 ○○○ 법률 시행령 제 조 및 농림축산식품부 고시 제 호에 의거 위와 같이 추천함. 20 . . . 추천대행기관장 (인)						

(별지 제2-1호서식)

한·아세안회원국 상품무역협정 관세율할당물량 협정관세적용 추천서(전산용)	
※추천번호 :	
1. 신청인(납세의무자)	
상호 :	
주소 :	
성명 :	사업자등록번호 :
2. 수입자	
상호 :	
주소 :	
성명 :	사업자등록번호 : 무역업등록번호 :
3. 추천내역	
①세번부호(HS) :	
②품명 및 규격 :	
③추천 수량 :	④금 액 :
⑤원산지(공급자)	
⑥용 도	
①세번부호(HS) :	
②품명 및 규격 :	
③추천 수량 :	④금 액 :
⑤원산지(공급자)	
⑥용 도	
①세번부호(HS) :	
②품명 및 규격 :	
③추천 수량 :	④금 액 :
⑤원산지(공급자)	
⑥용 도	
※추천조건 :	
※유효기간 : 년 월 일까지	
※근거법령 : ○○○법률 시행령 제 조 및 농림축산식품부 고시 제 호 위와 같이 추천함	
20 년 월 일	
추천대행기관장 (인)	

(별지 제3호서식)

접수번호 :						처 리 기 간	
						2 일	
한·아세안회원국 상품무역협정 관세율할당물량 협정관세적용추천 유효기간 연장신청서							
구 분	신 청 인 (납세의무자)				수 입 자		
상 호							
주 소							
대표성명							
사업자등록 번호							
전화번호	(휴대전화 :)				(휴대전화 :)		
팩스번호							
○ 당초 추천내용(추천번호 :)							
세번부호 (HS)	품 명	수 량	금 액	수입국	수입예정 일자	용 도	
○ 유효기간 연장신청내용 ○ 유효기간 연장신청사유 농림축산식품부 고시 제 호의 규정에 의하여 추천서 유효기간 연장을 신청하오니 연장조치하여 주시기 바랍니다. 20 . . . 신 청 인 (인) 추천대행기관장 귀하 첨부서류 : 당초추천서 원본							

(별지 제4호서식)

접수번호 :						처 리 기 간	
						2 일	
한·아세안회원국 상품무역협정 관세율할당물량 협정관세적용 추천물량 분할신청서							
구 분	신 청 인 (납세의무자)				수 입 자		
상 호							
주 소							
대표성명							
사업자등록 번호							
전화번호	(휴대전화 :)				(휴대전화 :)		
팩스번호							
○ 당초 추천내용(추천번호 :)							
세번부호 (HS)	품 명	수 량	금 액	수입국	수입예정 일 자	용 도	
○ 분할신청내용 ○ 분할신청사유 농림축산식품부 고시 제 호의 규정에 의하여 추천수량 분할을 신청 하오니 분할 조치하여 주시기 바랍니다. 20 . . . 신 청 인 (인) 추천대행기관장 귀하 첨부서류 : 당초추천서 원본							